

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4702/2538

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย สุธรรม นพเดช กับพวก

โจทก์

จำเลย

พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดแม้เดิมตั้งข้อหาหนึ่ง แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นความผิดข้อหาอื่นด้วยก็เรียกว่ามีการสอบสวนในความผิดข้อหาหลังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 และศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดข้อหานี้ได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2488 มาตรา 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ , 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 วรรคกลาง ทั้งหมด และ จำย สินบน นำ จับ แก่ ผู้นำจับตาม กฎหมาย

จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง เจ็ด มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง 48 วรรคหนึ่ง 69 วรรคสอง (1)(2) 73 วรรคสอง (1)(2) เป็น การกระทำ ต่าง กรรม ต่าง วาระ ให้ เรียง กระทง ลงโทษตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 แม้ จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5 อายุ ไม่เกิน 20 ปี แต่ ไม่

สมควร ลด มาตรการ ส่วน โทษ ให้ ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม่ให้จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ 14 ปี ส่วน จำเลย อื่น ให้ จำคุก คน ละ 10 ปี ฐานร่วมกัน แปรรูป ไม่ ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ 10 ปี จำเลย อื่น ให้ จำคุกคน ละ 6 ปี ฐาน มี ไม่แปรรูป ไว้ ใน คบครอง ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ 10 ปีส่วน จำเลย อื่น ให้ จำคุก คน ละ 6 ปี ฐาน มี ไม่ ยัง มิได้ แปรรูป ไว้ ในครอบครอง ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ไว้ 8 ปี ส่วน จำเลย อื่น ให้ จำคุก คน ละ 4ปี จำเลย ทั้ง เจ็ด ให้การรับสารภาพ ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา คดี มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ คน ละ หนึ่ง ใน สามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ไว้ กระทง ละ 9 ปี4 เดือน 6 ปี 8 เดือน 6 ปี 8 เดือน และ 5 ปี 4 เดือน รวม จำคุก จำเลยที่ 1 มี กำหนด 26 ปี 24 เดือน ส่วน จำเลย อื่น จำคุก กระทง ละ 6 ปี 8เดือน 4 ปี 4 ปี และ 2 ปี 8 เดือน รวม จำคุก จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 7 คน ละ16 ปี 16 เดือน ธิบของ กลาง ทั้งหมด ส่วน คําขอ ให้ ง่าย สิบบน แก่ ผู้นำจับนั้น เมื่อ ศาล มิได้ ลงโทษ ปรับ จึง ให้ยก คําขอ ส่วน นี้

จำเลย ทั้ง เจ็ด อุทธรณ์

ใน ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 จำเลย ที่ 1 ขอ ถอน อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 อนุญาต ให้ จำหน่ายคดี เฉพาะ อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 1

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พินักษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ที่ 3 ที่ 4 และ ที่ 5อายุ กว่า สิบ เจ็ด ปี แต่ ยัง ไม่เกิน ยี่สิบ ปี สมควร ลด มาตรการ ส่วน โทษ ให้หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม่ ให้จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 7 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4ที่ 5 คน ละ 4 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วม กัน แปรรูป ไม่ ให้ จำคุก จำเลย ที่ 1ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 6 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 4 ปีฐาน ร่วมกัน มี ไม่แปรรูป ไว้ ใน คบครอง จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่

2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 6 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 4 ปี ฐาน ร่วมกันมี ไม้
ยังไม่ แปรรูป ไว้ ใน ครอบครัว จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี จำคุก
จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 2 ปี 8 เดือน จำเลยทั้ง เจ็ด ให้การรับสารภาพ ใน ชั้น
สอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ คน ละ
หนึ่งใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ฐาน ร่วมกัน ทำ ไม้ จำคุก
จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี 8 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 3
ปี 1 เดือน 10 วัน ฐาน ร่วมกัน แปรรูป ไม้ จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4
ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 2 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วมกัน มี ไม้ ไม่ แปรรูป ไว้ ใน
ครอบครัว จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 4 ปี จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
คน ละ 2 ปี 8 เดือน ฐาน ร่วมกัน มี ไม้ ยังไม่ แปรรูป ไว้ ใน ครอบครัว จำคุก
จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 2 ปี 8 เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 1
ปี 9 เดือน 10 วัน รวม 4 กระทง จำคุก จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 คน ละ 14 ปี 16
เดือน จำคุก จำเลย ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คน ละ 8 ปี 26 เดือน 20 วัน นอกจาก ที่แก้ คง
ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 4 ที่ 7 ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อ ในคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ต่อไป มี ว่า การ ที่ ศาล ลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ
ที่ 7 รวม 4 กระทง นั้น เป็น การ ชอบ หรือไม่ เห็นว่า การ แจ้ง ขอให้ จำเลย
ทราบ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 นั้นหา ได้
หมายความว่า พนักงานสอบสวน จะ ต้อง แจ้ง ขอให้ ทุกกระทง ความผิดไม่ แม้
เดิม ตั้ง ข้อหา หนึ่ง แต่เมื่อ สอบสวน แล้ว ปรากฏว่า การกระทำ ของจำเลย เป็น
ความผิด ข้อหา อื่น ด้วย ก็ เรียก ได้ว่า มี การ สอบสวน ใน ความผิดข้อหา หลัง
ตาม นัย แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้ว ทั้ง การ ทำ

ไม้หวงห้าม การแปรรูปไม้ ในเขตควบคุม การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง และ การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูปโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการกระทำ อันเป็นความผิดต่างกรรม กัน ดังนั้น แม้จะมิได้ มีการแจ้ง ข้อหา จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7ฐาน มีไว้ในครอบครอง ซึ่งไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูป แต่เมื่อสอบสวนแล้ว ปรากฏว่า การกระทำ ของจำเลย เป็นความผิด ข้อหา นี้ ด้วย ก็ เรียกได้ว่า มีการสอบสวน ในความผิด ข้อหา นี้ แล้ว โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง ศาล มีอำนาจ ลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 ในความผิด ข้อหา นี้ ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ลงโทษ จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 รวม 4 กระทง ชอบแล้วฎีกา จำเลย ที่ 4 และ ที่ 7 พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ